

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 394 del 05/11/2021 COPIA
---	---	--

DETERMINAZIONE N. 41 del 05.11.2021

Oggetto: **Rimborso alla Società Gatto Costruzioni srl dei costi di registrazione, trascrizione e voltura catastale dell'atto di rettifica della Convenzione – Rep. n. 304/2019, stipulato in data 10.05.2019.**

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso/ personale/contratti, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che:

- con atto pubblico del 27 aprile 1990 – per notar Paola Gualtieri n. 52652 del repertorio, registrato a Catanzaro in data 11.05.1990 al n. 1427 serie 1 e trascritto a Catanzaro il 24.05.1990 al n. 9589 R.G. e n. 7927 R.P. – il Comune di Squillace ha concesso alla “Gatto Costruzioni s.p.a.”, oggi Srl il diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71, su un ‘area di mq 11.300 circa destinata ad un intervento di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata corrispondenti ai lotti edificabili nn. 1, 2, 3 e 4 del piano di zona 167;
- che per mero errore materiale il diritto di superficie è stato concesso anche sui subalterni 5b e 2b destinati rispettivamente a strada e parcheggi di proprietà comunali;
- che pertanto occorre rettificare l’atto di concessione del diritto di superficie espugnando i subalterni 5b oggi subalterno n. 579 e 580 e 2b, destinati a strade e parcheggi, in quanto non sono stati oggetto della concessione del diritto di superficie di cui alla richiamata Convenzione del 27 aprile 1990 e sono sempre state nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Squillace;
- che pertanto si è provveduto a stipulare apposito atto di rettifica della convenzione in oggetto – rep n. 304/2019;
- che gli adempimenti successivi alla stipula dell’atto, quali la registrazione, la trascrizione presso la conservatoria, la voltura catastale, che sono a carico del Comune di Squillace, sono stati espletati dall’Impresa Gatto Costruzioni Srl per conto del Comune di Squillace, anche con anticipo delle somme necessarie;
- che in particolare la somma occorrente per poter espletare i richiamati adempimenti conseguenti alla stipula dell’atto di rettifica di convenzione rep n. 304/2019, ammonta ad Euro 1.025,01 ed è così composta:

Euro 648,00 per bolli, imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativi alla registrazione fiscale effettuata in data 20.05.2019 presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro;

Euro 304,00 per imposta e tassa ipotecaria, bollo e diritti amministrativi relativi alla trascrizione effettuata in data 10.07.2019 presso la direzione provinciale di Catanzaro – Ufficio provinciale – Territorio Servizio di pubblicità immobiliare;

Euro 73,01 per voltura catastale effettuata in data 10.10.2019 presso la direzione provinciale di Catanzaro Ufficio provinciale - Territorio Servizi catastali;

Verificata la regolarità delle somme sopra esposte, necessarie per gli adempimenti conseguenti alla stipula dell'atto di rettifica;

Vista la nota prot. n. 5564 in data 26.10.2021, trasmessa dalla Gatto Costruzioni Srl, con cui la suddetta Società trasmette la rendicontazione della spesa sostenuta per poter espletare gli adempimenti successivi alla stipula dell'atto di rettifica della convenzione in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario rimborsare le suddette somme in quanto gli adempimenti per i quali le stesse sono risultate necessarie, sono a carico del Comune di Squillace;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 05.09.2021;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa per il rimborso delle somme occorrenti per gli adempimenti successivi alla stipula dell'atto di rettifica di convenzione – rep. n. 304/2019, sostenute dalla Gatto Costruzioni Srl, per conto del Comune di Squillace, pari ad Euro 1.025,01;

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.025,01 al cap. 58 del bilancio di previsione 2021/2023;

3) di autorizzare l'accredito della suddetta somma, a titolo di rimborso, a favore Gatto Costruzioni srl;

4) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009;

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale
Squillace, li

IL DIRIGENTE

Avv. Giuseppina Ferrucci